

1502169-48.2021.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502169-48.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502169-48.2021.8.26.0292 Controle: 2021/001864

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no art. art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial denominado "RG Pães e Biscoito", situado na Avenida Santa Cruz dos Lázaros, 48, Vila Santa Tereza, nesta Comarca de Jacareí, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$1.104,00 (um mil cento e quatro reais) em dinheiro, de propriedade de citado comércio.

Segundo foi apurado, quando dos fatos Beatriz Freire da Silva trabalhava no caixa de mencionado estabelecimento comercial quando chegou o denunciado e, apontando-lhe uma arma de fogo, exigiu-lhe que entregasse o dinheiro ali existente. A ofendida então pegou a quantia em dinheiro que havia no caixa, colocou em uma sacolinha e entregou a LUCAS, que imediatamente fugiu em poder da "res furtiva". Posteriormente, em cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e

apreensão na residência do denunciado, foi apreendida a blusa utilizada por LUCAS quando dos fatos, tendo sido a vestimenta reconhecida pela ofendida Beatriz (fls.17 e 29).

Decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia (fls. 51/53).
O acusado foi citado (fls. 117) e apresentou resposta escrita (fls. 123/124).
Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 132/135).
Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, foi interrogado o acusado.
Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.
D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo BO (fls. 04/05), pelo relatório de investigação (fls. 06/07), pela imagem do local (fls. 08), pelas imagens das roupas apreendidas, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo do local (fls. 31/38), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste e recai sobre o réu.

Na fase administrativa o réu LUCAS confessou, alegando que estava sob efeito do consumo da droga "crack", esclarecendo que teria utilizado um simulacro de arma de fogo. Em juízo, confessou os fatos. Disse que portava um simulacro de arma de fogo. Disse que estava devendo drogas e estava desempregado. Disse que já foi processado por furto e por roubo.

A vítima BEATRIZ FREIRA DA SILVA, disse que estava na padaria quando o réu chegou no local e anunciou o assalto. Disse que não entendeu inicialmente o que o acusado tinha dito e então ele lhe mostrou a arma de fogo e anunciou o assalto. Disse que o réu subtraiu o dinheiro do caixa e fugiu. Disse que após os fatos avisou o dono padaria. Disse que alguns dias após os fatos foi chamada para efetuar o reconhecimento fotográfico e pessoal em solo policial. Em juízo reconheceu o acusado sem sombras de dúvida.

O estabelecimento-vítima RG PÃES E BISCOITOS, por meio de seu representante, GIULIANO DOS SANTOS PENINCK, relatou que não estava no local no momento dos fatos e foi avisado pelas funcionárias sobre o assalto. Disse que o réu entrou na padaria armado e anunciou o assalto e após subtrair o dinheiro do caixa fugiu. Disse que não recuperou o dinheiro subtraído. Disse que entregou imagens da área externa do local para a polícia. Disse que o réu também subtraído a arrecadação do dinheiro destinado ao GAAC.

A testemunha MARIA CRISTINA DA SILVA, balconista, não reconheceu, disse que estava na Padaria no dia dos fatos quando viu um rapaz entrou no local e anunciou o assalto. Disse que o réu estava armado. Disse que o réu levou o dinheiro do caixa e o dinheiro da caixinha de arrecadação para apoio de crianças com câncer (GAAC). Disse que não pode reconhecer o acusado em solo policial pois, o viu muito rapidamente.

Pois bem, explicitados os fatos, segura se mostra a condenação do réu.
Ora, o acusado admitiu a prática delituosa.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Por sua vez, a vítima da ameaça, Beatriz, reconheceu o denunciado e relatou que foi empregada uma arma de fogo para efetivar a grave ameaça.

Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP – AC – Rel. Luiz Ambra – RT 732/633). “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM –SP-AC-Rel. San Juan França –RT 717/412).

É exatamente esse o caso dos autos.

As imagens do local confirmaram o declarado pela vítima e também foram apreendidas em poder do acusado as vestimentas utilizadas no momento da prática delituosa.

A circunstância de não ter sido apreendida em poder do adolescente ou dos demais envolvidos os bens subtraídos não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que o depoimento prestado pela vítima é de extrema valia, ressaltando ainda a grave ameaça suportada.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ – “FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido”. (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 – 06/08/2015)

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Resta-me, portanto, apreciar a causa de aumento.

É inconteste a incidência do emprego de arma.

É fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). “O entendimento pacificado da Terceira Seção deste

Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Evidenciada a prática de roubo majorado, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, que lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria penal, em razão da reincidência (fl. 80, referente aos autos 0000525-18.2016) a pena seria majorada. Todavia, com a confissão espontânea, agravante e atenuante serão compensadas, de modo que a pena retornará à base primeiramente fixada.

04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, procedo ao aumento referente ao emprego de arma de fogo, realçando que colocou em risco a saúde e a vida da vítima, conforme previsto no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, no montante de de 2/3:

06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto artigo 33, § 3º do Código Penal, considerando a reincidência do denunciado. Por outro lado, não se olvide que roubo é delito de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, o caráter reclusivo da pena, bem como a reincidência, exigem a imposição de regime rigoroso para expiação da pena privativa de liberdade.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi suficiente para a alteração do regime fixado, tendo em vista a gravidade do delito em questão e a reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2ºA, inciso I do Código Penal, em regime inicial fechado.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverá o réu aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização, prevista nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, tendo em vista que não houve provocação do interessado.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA